Recurso de Reconsideración.

Toca: SCR/RR/0100/2024.

Expediente de origen:
SUA/II/JCA/1712/2023.

Recurrente: **********, en su carácter de Directora General del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic.

Acto recurrido: Acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro que admite la demanda en el juicio de origen.

Magistrada Presidenta de Sala y Ponente: Doctora Sairi Lizbeth Serrano Morán.

Tepic, Nayarit; veinticinco de julio de dos mil veinticuatro.

Integrada la **Sala Colegiada de Recursos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit**, por la Magistrada Presidenta de Sala y Ponente Doctora **Sairi Lizbeth Serrano Morán**, la Maestra **Irma Carmina Cortés Hernández**, Magistrada Titular de la Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, y el Licenciado **Juan Manuel Ochoa Sánchez**, Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria Administrativa, con la asistencia de la Secretaria de Sala Licenciada **Claudia Esmeralda Lara Robles,** y;

V I S T O para resolver el Toca número **SCR/RR/0100/2024,** formado con motivo del Recurso de Reconsideración interpuesto por **********, en su carácter de **Directora General del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic**[1], en contra del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro que admite a trámite la demanda en el juicio de origen **SUA/II/JCA/1712/2023**, se procede a dictar la presente resolución al tenor de las siguientes consideraciones, y;

[1]Autoridad demandada en el expediente de origen.

R E S U L T A N D O :

1. Juicio Contencioso Administrativo.

Hechos jurídicos relevantes que se desprenden del expediente de origen número **SUA/II/JCA/1712/2023.**

1.1. Demanda. Por escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, la actora presentó demanda de juicio contencioso administrativo en contra del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic[2], donde impugnó la declaración de que operó en su favor la afirmativa ficta respecto a las peticiones presentadas en fechas trece de octubre y cuatro de diciembre, ambas del dos mil veintitrés, ante la autoridad demandada.

1.2. Admisión. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, el Magistrado Instructor admitió[3] la demanda presentada por la actora con las pruebas ofrecidas, ordenó emplazar a la autoridad demandada y fijó fecha para la celebración de la audiencia de ley.

Dicho acuerdo constituye la materia a resolver en el presente Recurso de Reconsideración.

2. Recurso de Reconsideración.

Hechos jurídicos relevantes que se desprenden del toca número **SCR/RR/0100/2024**.

[2]En adelante, SIAPA Tepic.
[3]De las copias certificadas de los autos que integran el juicio de origen, mismas que obran en el presente expediente, se desprende que con fecha diez de enero de dos mil veinticuatro el Magistrado Instructor dictó un auto de prevención a la actora para que exhibiera dos pruebas descritas en su demanda que no anexó al momento de su presentación; carga procesal que la actora cumplimentó mediante promoción de seis de febrero de dos mil veinticuatro. Visible de fojas 47 a 55 de autos.

2.1. Presentación del Recurso de Reconsideración. El once de abril de dos mil veinticuatro, la autoridad recurrente presentó escrito de Recurso de Reconsideración en la oficialía de partes de este Tribunal de Justicia Administrativa, en contra del acuerdo plenamente identificado.

2.2. Formación y radicación del Recurso. Mediante acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, la Magistrada Ponente recibió el escrito referido y, previa admisión, requirió al Magistrado Instructor del expediente de origen para que remitiera los autos originales o copias certificadas del acto recurrido.

2.3. Recepción de copias certificadas. Por oficio presentado el cuatro de junio de dos mil veinticuatro, el Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria Administrativa remitió copias certificadas de los autos que integran el juicio SUA/II/JCA/1712/2023.

2.4. Admisión del Recurso y turno para resolución. Por acuerdo de cinco de junio de dos mil veinticuatro, la Magistrada Ponente recibió las copias certificadas en comento, admitió a trámite el recurso, ordenó correr traslado a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en el término legal de tres días[4] y, una vez vencido dicho plazo y sin previo acuerdo, se turnaran los autos para el dictado de la presente resolución, y;

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. El Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, por conducto de la Sala Colegiada de Recursos, es competente para conocer y resolver los autos del presente Recurso de Reconsideración, conforme lo establecen los artículos 103 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; los diversos 1, 4, fracción VII, 10, 60, 61, 109, fracción IV, 113, 120, fracción I, 128, 129, fracción III, 137, 242 fracción I, 243 y 244 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado

[4]De los autos del presente recurso, se desprende que ninguna de las partes hizo manifestación alguna.

de Nayarit[5], publicada en fecha veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis y cuya última enmienda publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit data del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés; así como los artículos 2, 4, fracción XIII, 5, fracción VII, 7, fracción IV, 33, 46, 47, 48, fracción VII, 51, 54, fracción I, y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Justicia Administrativa de Nayarit, publicada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Como es de explorado derecho, previo estudio de fondo resulta indispensable el análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 224 de la Ley de Justicia Administrativa, con la finalidad de no caer en actuaciones improductivas[6].

Al respecto, esta Sala Colegiada de Recursos no advierte que en el presente asunto se actualice alguna de las hipótesis previstas en la disposición referida, por lo que resulta procedente realizar el estudio del fondo del asunto.

TERCERO. Legitimación. Quien promovió el recurso de reconsideración, es decir, **********, está legitimada para ello, de conformidad con los artículos 110, fracción II, inciso a, y 243 de la Ley de Justicia Administrativa, pues se trata de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo donde se admitió la demanda; resolución que, a su dicho, le causa agravio al ente que representa.

CUARTO. Oportunidad del recurso. La presentación del recurso fue oportuna, pues esto ocurrió el once de abril de dos mil veinticuatro, mientras que el acto recurrido se notificó a la recurrente el uno de abril de ese mismo año, surtiendo efectos el día siguiente, de conformidad con el artículo 30, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa.

[5]A partir de este momento, Ley de Justicia Administrativa o ley en la materia.
[6]**"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.". Registro digital:** 222780; **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito; **Octava Época**; **Materia(s):** Común; **Tesis:** II.1o. J/5; **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación; Tomo VII, Mayo de 1991, página 95; **Tipo:** Jurisprudencia.

Por lo tanto, el término de ocho días al que se refiere el numeral 243 de la ley en la materia, transcurrió del tres al doce de abril de dos mil veinticuatro, descontándose los días seis y siete del mismo mes y año, considerados inhábiles por el artículo 11 del ordenamiento mencionado.

QUINTO. Estudio de los agravios. La autoridad recurrente hizo valer cuatro agravios, mismos que se tienen por reproducidos al no existir obligación de transcribirlos[7].

En su primer agravio, la autoridad recurrente manifiesta que el auto admisorio en controversia viola en su perjuicio lo previsto por el artículo 120 de la Ley de Justicia Administrativa donde se señala el término genérico de quince días hábiles para la presentación de la demanda a partir de la notificación del acto impugnado o aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo.

Aduce que a foja 3 de los autos del juicio de origen, la actora señala con su propio dicho que su demanda es extemporánea, particularmente cuando describe "… *dentro del plazo convenido, esto, los treinta días siguientes*…" y "… *solicitudes de pago verbales y telefónicas de mi parte y de parte de empleados de mi negocio*…".

Al respecto, esta Sala Colegiada de Recursos estima que **este primer agravio es infundado**, pues la presentación de la demanda sí es oportuna. Con la finalidad de explicar este aserto, a continuación se transcriben los artículos 109, fracción IV, y 120, fracción I, ambos de la Ley de Justicia Administrativa:

> **Artículo 109.**- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:
> […]
>
> IV. **Los actos administrativos** y fiscales **que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales** o municipales **para dar respuesta a las peticiones de los particulares**, en términos de esta ley;

[7]**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Registro digital:** 164618; **Instancia:** Segunda Sala; **Novena Época; Materia(s):** Común; **Tesis:** 2a./J.58/2010; **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830; **Tipo:** Jurisprudencia.

[…]

Artículo 120.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse, directamente o por correo certificado; con acuse de recibo, ante el Tribunal, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acto que se impugna o aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo, **con las excepciones siguientes**:

I. Tratándose de la resolución negativa ficta, así como de **omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, mientras no se notifique la resolución expresa**;

[…]

[**Énfasis añadido**]

Del primer precepto transcrito, se desprende que el juicio contencioso administrativo es procedente contra actos administrativos que se encuentren vinculados con la resolución afirmativa ficta que se genere a raíz de la falta de respuesta a las peticiones que los particulares realicen a las autoridades de la administración pública.

Por otro lado, el diverso artículo 120 establece una regla general y una excepción en el término de la presentación de la demanda del juicio contencioso administrativo, al señalar que los particulares deberán presentar su escrito inicial en los quince días posteriores a que surta efectos la notificación del acto impugnado o aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo; salvo cuando se impugnen omisiones para dar respuesta a particulares, donde la presentación de la demanda podrá realizarse en cualquier momento mientas que no se notifique respuesta expresa.

La interpretación armónica de ambas disposiciones indica, por un lado, que cuando en el juicio contencioso administrativo se demande la resolución afirmativa ficta debe entenderse como un silencio administrativo propiciado en virtud de la falta de atención y respuesta de las autoridades administrativas sobre las peticiones que los particulares promuevan, según lo dispuesto en la propia Ley de Justicia Administrativa.

Por otro lado, la literalidad en la redacción del artículo 120 y su excepción de la fracción I establecen que los particulares que se encuentren en ese supuesto, es decir, que demanden de las autoridades la falta de respuesta a una petición que se haya formulado, pueden presentar la

demanda en cualquier momento siempre que no se notifique una respuesta expresa.

Tal como se desprende de las copias certificadas del mismo, la actora en el juicio de origen demandó la resolución afirmativa ficta derivado de la falta de respuesta de las autoridades demandadas sobre las peticiones que realizó con fechas trece de octubre y cuatro de diciembre, ambas de dos mil veintitrés.

En este punto, es necesario precisar que se define como afirmativa ficta la figura jurídica que se genera a partir del silencio administrativo, la inactividad, inercia o pasividad de la administración frente a la solicitud de un particular, y que debe tenerse como resuelta favorablemente[8].

En corolario, si el acto que reclama la actora en el juicio de origen es la presunción favorable configurada a partir de una petición no resuelta, es inconcuso que la actora se encuentra en la excepción prevista en la fracción I del artículo 120 de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que es necesario que la presentación de su demanda se sujete al término previsto en dicha regla procesal y no en el plazo genérico quince días.

Dicho de otra manera, si la afirmativa ficta es la omisión de dar respuesta a una petición hecha por un particular, misma que debe considerarse en sentido positivo, y la ley en la materia determina que cuando se impugne la falta de respuesta a una petición se podrá presentar la demanda en todo momento, resulta evidente que la actora del juicio de origen se encuentra en total disposición de ejercer la acción propuesta en cualquier tiempo al no establecerse un plazo fijo para ello, siempre y cuando no se hubiere notificado una respuesta expresa recaída sobre la solicitud de la particular.

De ahí que no le asista la razón a la autoridad recurrente en este primer agravio, pues contrario a lo aducido, la demanda no se presentó

[8]**AFIRMATIVA FICTA. NO PUEDE TENER EFECTO CONSTITUTIVO ALGUNO, CUANDO EXISTE UN RECONOCIMIENTO EXPRESO DE LO QUE SE PRETENDE CON AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). Registro digital:** 2011800; **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito; **Décima Época; Materia(s):** Administrativa; **Tesis:** (III Región) 6o.4 A (10a.); **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2729; **Tipo:** Aislada.

extemporáneamente, es decir, fuera del plazo genérico de quince días previsto en la regla general establecida en el artículo 120 de la Ley de Justicia Administrativa, pues el tipo de acto que demanda la actora no se encuentra sujeto a un término en particular.

En continuación con el estudio de los agravios, la autoridad recurrente hace consistir el **segundo** de ellos, esencialmente, en que el Magistrado *A quo* no consideró que existe un tercer interesado en el juicio de origen, pues él quien fungió como Director General del ente público cuando se emitieron las facturas cuyo pago reclama el actor.

Sin embargo, **dicho agravio es inoperante por insuficiente** puesto que el hecho de que presuntamente exista un tercer interesado, y que el Magistrado Instructor no lo advierta, no es motivo suficiente para desechar la demanda, o para que se revoque el acto recurrido y se admita la intervención de este mismo.

Al respecto, el artículo 137 de la Ley de Justicia Administrativa[9] determina que el tercero interesado podrá apersonarse a juicio a más tardar en la audiencia, formulando alegatos y aportando las pruebas que considere pertinentes, teniendo ese carácter cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal[10].

Dicho de otra manera, cualquier persona que pudiera tener un derecho que pueda perjudicarse con lo que se determine en los juicios que se ventilan en este Órgano Jurisdiccional, podrán intervenir en los procesos hasta en la audiencia, es decir, previo al cierre de la etapa de instrucción, de tal forma que haga valer lo que a su derecho convenga.

---

[9]Artículo 137.- El tercero interesado podrá apersonarse a juicio a más tardar en la audiencia, formulando alegatos y aportando las pruebas que considere pertinentes.

Al comparecer deberá adjuntar el documento en que acredite su personalidad siempre que no se encuentre acreditado en autos o cuando no gestione en nombre propio, los documentos que ofrezca y en su caso, los anexos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 125.

[10]Artículo 110.- Serán partes en el juicio:

[…]

III. El tercero interesado, el cual es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal.

Por otro lado, el artículo 128 de la ley en la materia[11] dispone que en el acuerdo de admisión, el Magistrado Instructor se pronunciará sobre las pruebas ofrecidas, dictará las providencias necesarias para su desahogo y se señalará fecha para la audiencia del juicio, sin que el ordenamiento en mención imponga una obligación expresa al Magistrado respecto de la comparecencia de un tercer interesado.

En valorada situación, se concluye que el hecho de que exista un tercer interesado sin que se haya advertido al momento de admitir la demanda no es razón suficiente para desechar una demanda, pues el artículo 129 no prevé como causal ese supuesto y no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas por el diverso 224, respecto a las causales de improcedencia.

Por otro lado, cierto es que la fracción IV del multicitado artículo 123 de la ley aplicable exige al demandante exprese el nombre y domicilio del tercer interesado, si lo hubiere. No obstante y como se señaló en el estudio del agravio anterior, al no acatar el apercibimiento que se le realizó al actor del juicio de origen, respecto a la adecuación de su demanda a los requisitos formales en la materia, no es posible que el Magistrado *A quo* infiera *per se* que ha lugar la intervención de un tercer interesado.

Máxime que acorde con los artículos 132, fracción VI,[12] y 137 de la ley en comento, si lo que pretende es que se admita la intervención de un tercer interesado, el recurso de reconsideración no es la vía idónea para reclamarlo, puesto que en todo caso ello debe hacerse valer a en el juicio de origen; de otra forma, los agravios que se esgriman al respecto son insuficientes si previamente no hubo una determinación expresa del Magistrado *A quo* donde admita o rechace la participación del mismo.

Es orientador, por su analogía, el siguiente criterio jurisprudencial:

---

[11]Artículo 128.- En su caso, se dictará acuerdo sobre admisión de la demanda, a más tardar al día siguiente de su presentación. En el mismo acuerdo se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo y se señalará fecha para la audiencia del juicio, dentro de un plazo que no excederá de los veinte días siguientes.
El magistrado instructor, antes de desechar cualquier prueba, deberá prevenir al oferente para que, en el término de tres días, aclare, corrija o complete su ofrecimiento, apercibiéndolo del desechamiento de la prueba si no lo hiciere.
[12]Artículo 132.- La contestación de demanda expresará:
[…]
VI. Nombre y domicilio del tercero interesado, cuando exista y no haya sido señalado por el actor.

> ***AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE.*** *Si una sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante.*[13]

Prosiguiendo el análisis de los agravios, en el **tercero** de ellos la autoridad recurrente manifiesta que la actora no presenta en su demanda el acta constitutiva o de creación de su representada, pues se advierte que a la demanda no se anexó ningún documento donde se acredite que la actora es la propietaria de la persona moral denominada "**********", ni la representación que tiene de la misma, por lo que el Magistrado *A quo* debió requerir a la promovente toda vez que no señala bajo protesta de decir verdad que tiene alguna representación vigente, o que efectivamente tiene el carácter de propietaria.

Dicho agravio resulta infundado en razón, esencialmente, de que la actora en el juicio de origen comparece en su propia representación y no en nombre de una persona moral diversa, pues cuando manifiesta que es la propietaria de la empresa "**********", no se refiere a una sociedad civil o mercantil en sentido estricto, sino al negocio comercial del cual es propietaria.

Previamente, se debe precisar que el nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona, ya sea física o moral, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil[14]. El propietario de un establecimiento comercial tiene derecho a su uso, a aplicarlo a productos o servicios, a usarlo como marca y mostrarlo en los documentos que emita en el ejercicio de la actividad mercantil.

Sin embargo, el nombre comercial no atribuye ni constituye personalidad jurídica diferente de quien lo usa[15], pues no es sino la

[13]**Registro digital:** 191056; **Instancia:** Segunda Sala; **Novena Época; Materia(s):** Común; **Tesis:** 1a./J. 26/2000; **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XII, Octubre de 2000, página 69; **Tipo:** Jurisprudencia.
[14]**NOMBRE COMERCIAL. NATURALEZA JURIDICA. Registro digital:** 215531; **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito; **Octava Época; Materia(s):** Administrativa; **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación; Tomo XII, Agosto de 1993, página 487; **Tipo:** Aislada.
[15]**NOMBRE COMERCIAL. Registro digital:** 340249; **Instancia:** Tercera Sala; **Quinta Época; Materia(s):** Civil; **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación; Tomo CXXIII, página 686; **Tipo:** Aislada.

denominación genérica que se atribuye a un establecimiento para identificarlo del resto de giros comerciales, es decir, simplemente sirve como designación social en el mercado para que los interesados reconozcan los productos y servicios que el establecimiento ofrece, sin que ello confiera la creación de una persona moral conforme a derecho, que tenga capacidad jurídica o personalidad propia.

Por el contrario, el establecimiento comercial no responde por sí mismo y a su nombre, pues carece de legitimación al tratarse de una denominación para distinguir un puesto comercial; en todo caso, quien se encuentra legitimado para promover y responder en nombre del establecimiento es la persona propietaria del mismo, quien puede ser una persona física o moral.

Las personas físicas y las morales tienen capacidad para ser titulares de derechos o sujetos de obligaciones, porque solamente ellas pueden ejercer o exigir el cumplimiento de los primeros y satisfacer o ser responsables de las segundas. Por tanto, un nombre comercial, una denominación, un fundo o una negociación mercantil que no respondan al concepto jurídico de personas físicas o de personas morales, no pueden ser titulares de derechos ni sujetos de obligaciones autónomamente considerados, por carecer de personalidad jurídica, y serán las personas físicas o las morales que obran por esas entidades, las que en realidad adquieran o asuman directamente derechos y obligaciones[16].

Es orientadora la siguiente Tesis Aislada:

> ***NOMBRES CIVIL Y COMERCIAL, NATURALEZA JURIDICA DE LOS.*** *Estos nombres tienen por finalidad permitir la necesaria distinción de las personas, en sus relaciones jurídicas y sociales. Siendo ese el objeto de tales nombres, es evidente que una vez desaparecida la persona que los lleva, el mismo, considerado exclusivamente con esa calidad, pierde toda su significación para el derecho, y sólo interesa a ésta, en cuanto tiene que protegerlo contra todo acto ulterior, que implique un daño moral a la persona a quien perteneció, o a sus herederos. De esto se sigue, que el derecho que se tiene al nombre civil, no constituye en manera alguna un derecho patrimonial susceptible de transmitirse, sino tan sólo esencialmente personal, que es inalienable y que se distingue junto con aquel que lo posee. Por otra parte, por nombre comercial debe entenderse aquel que como signo distintivo o característico, adoptan un industrial o un comerciante, para singularizar, bien la*

[16]**NOMBRE COMERCIAL, DENOMINACIÓN, FUNDO O NEGOCIACIÓN MERCANTIL. POR CARECER DE PERSONALIDAD JURÍDICA, POR SÍ MISMOS NO PUEDEN SER TITULARES DE DERECHOS NI SUJETOS DE OBLIGACIONES. Registro digital:** 168863; **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito; **Novena Época; Materia(s):** Común; **Tesis:** IX.1o.103 K; **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 1364; **Tipo:** Aislada.

fábrica en que el primero elabora sus productos, o bien el establecimiento en donde el segundo los expende. El nombre comercial, en consecuencia asegura a la clientela de quien lo usa y es una garantía para su crédito; y dada esta función, la Ley de Marcas lo protege ampliamente, como un medio de defender esos valores comerciales, afectos a la negociación o al comercio; por esa razón, en los artículos 45 y 47 de la ley citada, se establece que es propiedad exclusiva de toda persona jurídica, ya sea productora o comerciante, su nombre comercial, y que para ejercitar los derechos que confiere el uso de un nombre comercial, no será necesario registro ni requisito de ninguna otra clase. Representando, pues, el nombre comercial, un valor económico claramente definido, es obvio que el derecho a su uso asume el carácter de bien patrimonial, que pueda ser transmitido por los medios legales, como cualquier otro derecho, como lo reconoce la disposición contenida en el artículo 53 de la Ley de Marcas. El industrial o comerciante puede adoptar como nombre comercial una denominación cualquiera; pues también puede darle ese carácter a su nombre civil. En el segundo de estos casos, el nombre civil llega a tener igual valor jurídico que todo nombre comercial y a encontrarse regido por las mismas reglas que éste y por tanto con derecho a la protección de la ley; otro tanto puede decirse si el nombre civil, en su integridad, es usado como marca; pero si tales casos no concurren, y el industrial o comerciante, dentro del ejercicio de su actividad, no da expresa y positivamente a su nombre civil el carácter inconfundible de marca o de nombre comercial, dicho nombre civil no pasa de ser eso y carece, por sí mismo, de valor patrimonial alguno y es incapaz de ser transmitido.[17]

Ahora bien, teniendo como antecedente lo dicho, esta Sala Colegiada de Recursos advierte que la actora promueve por su propio derecho en calidad de comerciante propietaria del establecimiento identificado como “**********”, sin que ello implique que dicho comercio se constituya como una persona moral, ya sea civil o mercantil.

Se arriba a esta convicción toda vez que de las copias certificadas de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, mismas que obran en autos y que son visibles de fojas 18 a 44, se desprende que la actora emitió facturas a su propio nombre, es decir, siendo ella la emisora del documento. Asimismo, se observa que el Régimen Fiscal en que se tributa es “Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales”.

En tales condiciones, es innegable que quien es la propietaria del establecimiento comercial es la actora ********** como persona moral, quien a su vez identifica su giro comercial con el nombre **********.

Consecuentemente, este tercer agravio resulta infundado toda vez que la parte actora comparece por su propio derecho y no en representación de alguna otra persona moral actora, pues cuando hace mención del nombre

[17]**Registro digital:** 322253; **Instancia:** Segunda Sala; **Quinta Época; Materia(s):** Administrativa; **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación; Tomo LXXXVI, página 298; **Tipo:** Aislada.

comercial de su establecimiento debe entenderse como la identificación mercantil que regularmente utiliza para distinguirse en el mercado.

Por último, **respecto al cuarto y último agravio** donde la recurrente aduce que el Magistrado instructor violó lo previsto en el artículo 225 de la Ley de Justicia Administrativa, por no advertir las irregularidades contenidas en la demanda, **este Cuerpo Colegiado lo estima inoperante**, toda vez que resulta una mera manifestación dogmatica en la que no se encuentra causa de pedir.

Al respecto, el artículo 243 de la ley en la materia establece que las partes tendrán que presentar su escrito de disenso con expresión de agravios, entendidos estos como los razonamientos lógico-jurídicos que expresen los motivos de inconformidad con los sustentos y motivos que adoptó el acto recurrido.

Consecuentemente, si una de las partes solamente aduce un perjuicio en su contra sin aportar razonamientos en los que exista una causa de pedir, dichas aseveraciones se vuelven en meras afirmaciones dogmáticas que son inatendibles para su estudio, pues a nada práctico lleva analizar un disenso que no aporta elementos de convicción para revocar el acto recurrido.

Situación que, a consideración de esta Sala Colegiada de Recursos, se actualiza en el agravio en referencia, pues la autoridad recurrente únicamente se limita a transcribir el artículo 225 de la ley en la materia y a afirmar que el auto admisorio de trato le causa perjuicio al ente que representa porque "*la autoridad debió haber advertido que de las constancias que integran* […] *debió advertir las irregularidades contenidas en el escrito de demanda inicial*".

En dichas condiciones, se observa que en el enunciado no existe una formulación real que permita generar controversia respecto a los fundamentos y motivos para admitir la demanda, invocados por el Magistrado *A quo* en el auto recurrido; de ahí que este tercer agravio se califique como inoperante.

Estas consideraciones se robustecen con la siguiente Jurisprudencia:

> ***CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.*** *De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada.*[18]

De esta manera, al haber resultado infundados los agravios primero y tercero, e inoperantes los diversos segundo y cuarto, esta Sala Colegiada de Recursos estima procedente **CONFIRMAR** el sentido del auto de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, por medio del cual se admitió a trámite la demanda del juicio contencioso administrativo de origen.

Con base en las consideraciones legales expuestas, con fundamento en los dispuesto por los artículos 1, 4, fracción VII, 120, 129, fracción III, 224, fracción VI, 242 fracción I, 243 y 244 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, la Sala Colegiada de Recursos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit:

[18]**Registro digital:** 2010038; **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito; **Décima Época; Materia(s):** Común; **Tesis:** (V Región) 2o. J/1 (10a.); **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1683; **Tipo:** Jurisprudencia.

R E S U E L V E :

PRIMERO.- La Sala Colegiada de Recursos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de reconsideración.

SEGUNDO.- Los agravios primero y tercero resultaron infundados, y los agravios segundo y cuarto resultaron inoperantes.

TERCERO.- SE CONFIRMA el sentido del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro en el juicio de origen, por las consideraciones que se precisan en el cuerpo del presente.

CUARTO.- Se ordena remitir copia certificada de la presente resolución al Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria Administrativa de este Órgano Jurisdiccional, en su carácter de instructor del juicio contencioso administrativo identificado, para los efectos legales a los que haya lugar.

QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución y sin previo acuerdo, archívense los autos que integran este recurso como totalmente concluido.

Notifíquese por oficio a la autoridad recurrente y personalmente a la actora del juicio de origen, en su calidad de tercera interesada en el presente Recurso de Reconsideración.

Así lo resolvió la **Sala Colegiada de Recursos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit**, por unanimidad de votos de sus integrantes, quienes firman ante la Secretaria de Acuerdos de la Sala, quien autoriza y da fe.

Dra. Sairi Lizbeth Serrano Morán
Magistrada Presidenta de Sala y Ponente

Mtra. Irma Carmina Cortés Hernández
Magistrada Titular de la Sala
Unitaria Especializada

Lic. Juan Manuel Ochoa Sánchez
Magistrado Titular de la Segunda
Sala Unitaria Administrativa

Lic. Claudia Esmeralda Lara Robles
Secretaria de Acuerdos
de la Sala Colegiada de Recursos

OFICIAL

El suscrito Licenciado Carlos Arturo Robles Quintero, Secretario Proyectista adscrito a la Sala Colegiada de Recursos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con fundamento en los artículos 2, fracciones VII, XV, XVI, XX y XXXVII, 64, 65, 66, 79 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, 4, fracciones VIII y IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit; Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y en los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones Públicas de las Sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit; elaboró la versión pública de la sentencia antes identificada, de la que se testan los datos considerados legalmente como información clasificada por actualizarse lo señalado en dichos supuestos normativos; información consistente en:

1.Nombre de la parte recurrente.
2. Nombre de la persona moral.
3.Nombre del autorizado legal de la persona moral.